வியாபார உறவு கொள்ள விரும்பினால் அமைப்பு முறையேட்டினை முழுமையாகப் படித்து அதன் உட்பிரிவுகளைத் தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது சாலச் சிறந்தது.

அமைப்பு முறையேட்டின் உள்ளடக்கம்

1. பெயர் குறித்த உட்பிரிவு

பெயர் குறித்த உட்பிரிவில் ஒரு நிறுவனத்திற்குச் சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரித்த பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள நிறுமத்தின் பெயரை ஒத்திருத்தல் கூடாது. அமைப்பு முறையேட்டில் உறுப்பினர்களுக்கு பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதால் நிறுமத்தின் பெயருடன் "வரையறுக்கப்பட்டது" என்ற வார்த்தையைச் சேர்க்க வேண்டும்.

2. இடம் குறித்த உட்பிரிவு

இப்பிரிவு நிறுமத்தின் பதிவு அலுவலகம் எங்கு அமைந்துள்ளது என்பது பற்றித் தெரிவிக்கிறது. தகவல் தொடர்பிற்காக நிறுமத்தின் பதிவு அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடத்தையும் மற்றும் பதிவேடுகள் எங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்தும் தெரிவிக்கிறது, தொழில் தொடங்குவதற்கு முன்பே நிறுமத்தின் பதிவு அலுவலகத்தைத் தெரிவிக்க வேண்டும்.

3. நோக்கம் குறித்த உட்பிரிவு

இப்பிரிவு நிறுமத்தால் செயல்படுத்தக் கூடிய நோக்கங்கள் அனைத்தையும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். பங்குதாரர்களின் தேவைகளையும் மற்றும் நிதி ஆதாரத்தையும் பயன்படுத்துவது குறித்தும் இதில் விவரங்கள் இருக்கும். நிறுமத்தின் துணை நோக்கங்கள் மூலம் நிறுமத்தின் முக்கிய நோக்கங்களை அடையத் தேவையான வழிமுறைகளும் விளக்கப்பட்டிருக்கும். நோக்கங்கள் நிறுமங்கள் சட்டத்தை மீறியோ அல்லது பொது நலத்திற்கு எதிராகவும் இருக்கக் கூடாது.

4. பொறுப்புக் குறித்த உட்பிரிவு

பொறுப்புக் குறித்த உட்பிரிவு என்பது பொறுப்புறுதி நிறுமமாயின் அது கலைப்பிற்குள்ளாக நேரிடும் போது, அதன் நிறுமச் சொத்துக்கள் அந்த நிறுமத்தின் நிதிசார் பொறுப்புகளைத் தீர்க்க இயலாத நிலையில் ஒவ்வோர் உறுப்பினரும் வழங்குவதாக உத்திரவாதம் அளித்த தொகை இங்குக் குறிப்பிடப்படும் இதே பொறுப்புறுதி நிறுமத்தின் பங்குதாரர்களின் பொறுப்பு என்பது பங்குகளை வைத்துள்ள அளவும் கலைப்பின் பொழுது தருகின்ற தொகை மற்றும் கலைப்புச் செலவும் அடங்கும்.

5. முதல் குறித்த உட்பிரிவு

முதல் பிரிவு என்பது நிறுமத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு முதல், பங்குகளின் வகைகள் மற்றும் பெயரளவு முதல் (ஒரு பங்கின் குறைந்தப்பட்ச மதிப்பு) ஆகியவை பற்றி விவரிக்கிறது. நிறுமத்தின் சொத்துகள் பற்றியும் இப்பிரிவு குறிப்பிடுகிறது.

6. அமைப்பு குறித்த உட்பிரிவு

பங்குதாரர்கள் தாங்கள் ஒன்றிணைந்து நிறுமமாக செயல்பட விரும்பும் தங்களின் விருப்பத்தை இப்பிரிவு வெளிப்படுத்துகிறது. பொதுநிறுமம் எனில் ஏழு நபர்களும், தனி நிறுமம் எனில் இரண்டு நபர்களும், அமைப்பு முறையேட்டில் சாட்சிகள் முன்னிலையில் கையெழுத்து இட வேண்டும்.

6.04 செயல்முறை விதிகள்

செயல்முறை விதிகள் என்பது நிறுமத்தின் முக்கிய ஆவணமாகும் இதில் உறுப்பினர்களின் கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். இந்த முக்கிய ஆவணம் நிறுமத்தைப் பதிவு செய்யும் பொழுது நிறுமம் பதிவாளரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். நிறுமச்சட்டத்தின் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு இந்த ஆவணம் நிறுமம் எவ்வாறு செயல்படவேண்டும் என்பதற்கான நிறுமத்தின் துணை விதிகளாகக் கருதப்படும். அட்டவணை 'அ' (Table A) நிறுமத்தின் உட்கட்டமைப்பு விதிகளை வெளிப்படுத்தும் ஆவணமாகும். அட்டவணை அவை பின்பற்றும் நிறுமங்கள் தனக்கென தனியாக நிறுமச் செயல்முறை விதிகளைத் தயாரித்துப் பதிவாளரிடம் தாக்கல் செய்யத் தேவையில்லை.

செயல்முறை விதிகளின் உள்ளடக்கம்

செயல்முறை ஏடு என்பது கூட்டுப் பங்கு நிறுமத்தை எப்படி அன்றாடம் நடத்திச் செல்வது என்ற விவரத்தைத் தாங்கிய ஏடு. இதில் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் இருக்கும்.

i. பங்குகள், பங்கு மூலதனம், பங்குகளின் மதிப்பு மற்றும் பங்குகளின் வகைகள்.

ii. ஒவ்வொரு வகை பங்குநர்களின் உரிமைகள்

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 56 2/17/2021 3:11:08 PM